

1502650-31.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297446/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21142637 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3468/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2297446 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502650-31.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502650-31.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297446/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21142637 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3468/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2297446 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR HOSONO ZEFERINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

João Vitor Hosono Zeferino, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 09h25, na Rua Hipólito Trigoilo Santiago nº 01, Jardim Cruzeiro, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 175 invólucros contendo cocaína, 121 unidades de cocaína em forma de "crack" e 37 porções de tetrahidrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação preliminar de fls. 15/20 e laudo químico-toxicológico de

fls. 69/71, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo de exame pericial prévio de constatação da droga às fls. 15/20.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 30/32.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 69/71.

A denúncia foi recebida à fl. 81, em 06 de dezembro de 2021.

Regularmente citado e notificado (fl. 101), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 149/150.

Em audiência de instrução na data de 05 de abril de 2022, foram ouvidas as testemunhas Welinton Alves da Silva e Vandrê da Silva Gois. Em audiência em continuação na data de 04 de maio de 2022, foi ouvida a testemunha de defesa Renan Alves da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 185/188 e 196/201, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é improcedente.

Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 10, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 15/20 e fls. 69/71, respectivamente, a autoria e circunstâncias do crime não restaram suficientemente comprovadas.

Em audiência de instrução, a testemunha Welinton Alves de Souza, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina por local conhecido pela prática de venda de entorpecentes, quando avistou um indivíduo dispensando um objeto embaixo de uma escada. Em razão disso, o acusado foi abordado. A pessoa que dispensou o objeto estava com roupa colorida. O Réu foi abordado a aproximadamente quarenta metros do local, tendo negado a prática do delito.

A testemunha Vandrê da Silva Gois, guarda municipal, narrou que, durante patrulhamento preventivo, avistou o acusado descendo um escadão e, ao ver a viatura, dispensou sacola debaixo de uma escada. Em razão disso, passaram a abordar o Réu e nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta. A uma distância de cerca de cinco metros do local da abordagem o declarante encontrou a sacola com entorpecentes. Em seguida, o acusado afirmou que a sacola era de sua propriedade. O acusado demonstrou nervosismo e saiu em disparada, o que motivou a abordagem. Depreende-se dos depoimentos das testemunhas guardas municipais que não há consenso acerca da forma como os fatos ocorreram.

Com efeito, a testemunha Welinton afirmou que o Réu foi abordado a cerca de quarenta metros do local em que se encontravam as drogas, tendo negado a prática delitiva; ao passo que a testemunha Vandrê informou que os entorpecentes estavam a aproximadamente cinco metros do acusado e que esse teria confessado que as drogas lhe pertenciam.

Ademais, a testemunha de defesa Renan Alves da Silva asseverou que, no dia dos fatos, estava vindo do trabalho, quando, na estação de Franco da Rocha, encontrou com o Réu, não tendo ele praticado qualquer delito. Narrou que passaram a caminhar junto, pois moram na mesma rua. Encontrou com o acusado próximo à quadra azul, na região do centro de Franco da Rocha. Quando estavam na Rua Regente, foram abordados por três guardas municipais. Um deles saiu andando e sumiu da pista. Depois de um tempo, voltou com uma sacola e falou que pertencia ao João. O guarda municipal foi para outra rua e havia uma escada próxima. A distância entre o local em que o declarante encontrou o Réu e o local em que foram abordados ficava a cerca de quinze minutos de distância. O depoente informou que trabalha na empresa Consórcios Trilhos Metropolitanos, sendo seu chefe o Sr. Marconi. O ponto dos funcionários é realizado pela "folha espelho" e a assina quando chega e quando sai. No dia dos fatos, estava trabalhando em Utinga, próximo à estação de Caieiras. Não se lembra do nome dos guardas e nem se havia o nome deles na roupa que usavam. Havia somente o declarante e o Réu na rua no momento em que foram abordados. A justificativa dada pelos guardas municipais para pará-los foi no sentido de que era uma averiguação. A abordagem ocorreu na parte da manhã, entre 8h e 9h. No momento em que o guarda

voltou, eles liberaram o declarante. Foi embora e não foi à delegacia no mesmo dia. Chegou a ir à audiência de custódia em Jundiaí no seguinte, mas acabou que não foi lá que ela ocorreu. Os três guardas não o deixaram ficar próximo de João e o mandaram ir embora.

No mesmo sentido, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava saindo da casa de sua namorada quando encontrou com a testemunha Renan e foram caminhando juntos, na direção em que moravam. No caminho, foram abordados por guardas municipais. Um deles saiu e voltou com uma sacola. Eles estavam em uma viatura e saltaram apenas para abordar o Réu e seu amigo. Conhecia apenas o GCM Góis, porque foi abordado na semana anterior por ele. Não tem motivo para terem querido imputar falsamente o crime ao Réu. Góis havia dito, em ocasião anterior, que, se encontrasse com o acusado de novo na rua, iria prendê-la. Não viu de onde surgiram as drogas. Mora na Rua Eduardo Teodoro de Freitas nº 127. Renan mora na mesma rua, mas não sabe o número exato.

Destaca-se que o cartão de ponto apresentado pela empresa Consórcio Trilhos Metropolitanos (fl. 181) demonstrou que a testemunha Renan realmente trabalha em tal local, de forma a corroborar com a versão do acusado.

Deste modo, a prova oral produzida no curso da instrução não é suficientemente coesa quanto à efetiva conduta do Réu em portar drogas para venda a terceiros, havendo, portanto, dúvida razoável acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram.

E, como é cediço, no processo penal, a dúvida favorece o acusado.

Sendo assim, a absolvição medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Posto isso, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ABSOLVO João Vitor Hosono Zeferino da imputação que lhe foi feita na denúncia (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante a absolvição do Réu, concedo-lhe a liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Franco da Rocha, 31 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA